

1500913-44.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)". A qualificadora de rompimento de obstáculo merece subsistir, eis que foi objeto de confissão e constatação pericial, de cujo laudo consta que o acesso se deu pela "... utilização de esforço muscular para deslocar as folhas de vidro de seus trilhos..." ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500913-44.2022.8.26.0548 controle:2022/000321

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2073741/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23659825 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1866/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2073741 - 13º D.P. CAMPINAS, 1866/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS, 2073741/2022 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA FERREIRA

Vítima:

VIDOTTINHO BAR E RESTAURANTE LTDA

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, I do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

RAFAEL DA SILVA FERREIRA, RG nº 49.971.024/SP, foi processado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 17.03.2022, oportunidade em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 01/02 e 57/58). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 85, 89 e 94/95). Em audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento (repouso noturno) e fixação de regime semiaberto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede em parte a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega e oralidade (fls. 05/16). Também foi anexado aos autos o laudo pericial do local dos fatos (fls. 71/77). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente o depoimento do policial hoje ouvido, que o surpreendeu nas proximidades do local do furto, na posse da televisão subtraída. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo por que ignorar a confissão do acusado, que foi ratificada pela prova oral colhida em audiência. A majorante do repouso noturno deve ser afastada, de acordo com o recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, nos julgamentos dos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais nºs 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema nº 1087, deliberou o seguinte: "A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)". A qualificadora de rompimento de obstáculo merece subsistir, eis que foi objeto de confissão e constatação pericial, de cujo laudo consta que o acesso se deu pela "... utilização de esforço muscular para deslocar as folhas de vidro de seus trilhos..." (fls. 71/77). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena. (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado (fls. 40/41 - proc. 0000509-55). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência, cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada (fls. 40 - proc. 1500617-27). Cumpre destacar que: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. D) Substituição e apelar em liberdade: o acusado possui antecedentes, sendo inclusive reincidente, o que revela periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, inviabilizando a concessão de qualquer benefício, devendo permanecer preso para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. De fato: "É de se vedar o apelo em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ DE 28/08/08)" (HC 227052/SP, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 15/08/12). E) Regime

de cumprimento de pena: fechado, em face dos antecedentes e da reincidência, sendo aconselhável a imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 321/2022 e CONDENO O RÉU RAFAEL DA SILVA FERREIRA, RG nº 49.971.024/SP, a cumprir 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 06 de julho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA